

0067387-52.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... devendo o réu ser condenado pela prática dos furtos descritos na denúncia, afastando-se tão somente a incidência da qualificadora da escalada para os furtos ocorridos no imóvel de Thiago.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos, fls. 10/15, pelos autos de exibição e apreensão dos bens subtraídos, fls. 16/18 (bens ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0067387-52.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0067387-52.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 177/2018 - 70º Distrito Policial - Sapopemba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MALCOW JEFFERSON LUCIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

MALCOW JEFFERSON LUCIANO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, em face da vítima E.M.O, artigo 155, caput do Código Penal em face da vítima A.G.S, artigo 155, §4º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em face das vítimas L.S.S e T.G, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, em duas datas e horários diversos, subtraiu para si bens diversos - dentre estes dois relógios de pulso, um tênis Nike e um perfume -, que guarneciam o imóvel de E.M.O.
Consta ainda que o acusado, nas circunstâncias descritas na denúncia, em duas

diferentes datas, subtraiu para si mediante escalada e com rompimento de obstáculo, bens que guarneciam o imóvel, dentre estes, uma mochila, um par de tênis Nike, uma parafuseira elétrica, um baralho infantil, um notebook, dois perfumes, dezesseis bijuterias, duas meias, um relógio de pulso, um boné, US\$, um par de chinelos e roupas diversas, das vítimas T.G e L.S.S.

Consta, por fim, que, nas circunstâncias descritas na denúncia, o acusado subtraiu para si bens que guarneciam o imóvel da vítima A.G.S, dentre estes, uma televisão, a quantia de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), três relógios e catorze bijuterias.

O inquérito foi instaurado mediante portaria.

A denúncia foi recebida a fls. 120.

Citado, o réu apresentou resposta a fl. 127.

Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas e a testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado.

Em debates orais, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia. Requereu, ainda, a majoração da pena base, dada a incidência de duas qualificadoras do crime, bem como o cômputo da reincidência, que alega verificada.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo, o afastamento da qualificadora da escalada, por não verificada; o reconhecimento dos crimes na forma continuada, a fixação de regime aberto para cumprimento das penas e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é de ser julgada parcialmente procedente, devendo o réu ser condenado pela prática dos furtos descritos na denúncia, afastando-se tão somente a incidência da qualificadora da escalada para os furtos ocorridos no imóvel de Thiago.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos, fls. 10/15, pelos autos de exibição e apreensão dos bens subtraídos, fls. 16/18 (bens subtraídos do segundo endereço constante da denúncia), fls. 19/20 (bens subtraídos da primeira vítima); ainda diante do laudo de exame do local dos crimes ocorridos no segundo endereço constante da denúncia, fls. 59/69; além da prova oral produzida em juízo.

Na delegacia de polícia o réu confessou a prática delitativa, fls. 97/98.

Em juízo manteve a confissão. Na casa da vítima Thiago entrou uma vez, no imóvel de sua parente Antonia duas, e na casa da outra rua, Ingarana, entrou duas vezes. Entrou nos imóveis pulando o muro e estourando as janelas de duas casas. Chegou a vender algumas coisas, mas outra parte foi recuperada pela polícia. Não conhecia as vítimas, apesar de serem vizinhos.

Sua confissão foi corroborada pela prova produzida.

As vítimas relataram que não presenciaram os fatos, mas confirmaram a ocorrência tal qual descrita na denúncia. Disseram, ainda, que reconheceram seus bens, que foram encontrados em poder do acusado, que era vizinho delas.

Thiago afirmou que não estava em sua casa, que era feriado e, quando voltou, percebeu que bens da casa tinham sido furtados. A porta da sacada que dava acesso à laje estava estourada. Sentiu falta da TV e do vídeo game, além de outros bens. Então percebeu que cinco camisetas suas estavam na laje de sua casa, no acesso à casa do acusado. A casa dele era na diagonal dos fundos, atrás da casa de sua tia. No dia anterior, já tinham subtraído bens da casa de sua avó, que também é vizinha. Resolveu, então, ir à casa de sua tia, de onde conseguia ver a casa dos fundos, do acusado. A porta da casa dele tinha uma janela de vidro, de modo que tirou uma foto e, pela foto e atrás do vidro, viu vários de seus bens ali dentro. Acionou a polícia militar e os policiais, com autorização da mãe do réu, ingressaram no local e apreenderam todos os seus bens. Recuperou tudo que fora subtraído. O réu entrou em sua casa através do rompimento da porta balcão da sacada, que dá acesso à laje. Pelo telhado dele tinha acesso à laje de sua casa e de sua avó, era fácil acessar a sua casa e desta outra vítima. O declarante recuperou todos os bens que tinham sido

furtados, sua avó Antonia não recuperou a TV.

Ligia destacou que, buscando verificar como tinham entrado em sua casa, foi olhar por cima dos telhados, e viu peças de roupas que tinham caído no caminho até a casa do réu, razão porque acionaram a polícia. A polícia foi ao local e recuperou grande parte de seus bens. Para ingressar em sua casa, o réu subiu no telhado da casa dele e pulou para o telhado de sua casa, arrombando a porta para lá ingressar. Um vizinho ainda viu, por imagens captadas por sistema de câmera de segurança, o réu saindo com muitos bens de sua casa e embarcando em um veículo Corsa, onde estava outra pessoa. Depois dos fatos ficaram traumatizados, porque o réu estava solto e continuava lá. Sentiram-se ameaçados e por isso mudaram de lá.

Antonia deu conta de que entraram em sua casa também pelo telhado e arrombaram a sua porta, levando os bens relacionados na inicial.

Eduardo confirmou a descrição constante da denúncia e destacou que o réu aparece em fotos em rede social usando as suas roupas, inclusive. Destacou que dois foram os furtos ocorridos. Parte dos bens subtraídos na primeira ocasião foi recuperada na casa do réu. Na segunda vez, ele não conseguiu entrar na casa, mas levou tudo o que estava na área externa. Tem certeza de que foi o réu quem praticou os dois furtos, o primeiro, porque bens subtraídos em tal ocasião foram encontrados na casa do réu, e o segundo, na medida em que tinha instalado câmeras de segurança no local, tendo o sistema flagrado o acusado na execução da infração. Tem certeza de que era o réu, seu vizinho, que aparecia nas imagens.

Os policiais deram conta de que receberam a informação acerca dos furtos às residências. Foram ao local e havia várias pessoas ali, as quais informaram que o réu, vizinho, era o autor dos crimes que as ofenderam. Os vizinhos disseram que um deles tinha visto o réu a fugir dos locais dos crimes, usando um carro, cujas placas foram até mesmo anotadas. Seguiram à casa do réu, onde encontraram vários objetos, de modo que tiraram fotos dos bens e mostraram às vítimas, que reconheceram vários de seus bens que ali estavam. O réu não estava no local. Foram ao endereço que constava no registro do carro e lá encontraram o menor Gustavo, que disse que o carro era dele e que o tinha emprestado ao acusado várias vezes.

Pois bem, esta a prova acusatória produzida e ela demanda a condenação, porquanto ainda que os ofendidos não tivessem flagrado o réu no interior de suas casas, deram conta de que seus bens foram encontrados na casa dele, o que foi confirmado pelos policiais e pelos autos de exibição de fls.16/20. Ademais, Ligia e Thiago afirmaram que foi demonstrado pelas marcas havidas na laje e nos telhados da casa, com peças de roupas caídas, que o furtador se destinara à casa do réu, de forma que a polícia foi chamada e o por isso ali encontrou vários de seus pertences. Não bastasse os relatos de tais vítimas, a prova pericial deu conta das marcas de mãos e pés na laje do imóvel de tais ofendidos, laje da qual justamente se tem acesso à casa dos fundos do réu (fls. 61).

Mas não é só, na medida em que a primeira vítima, Eduardo, asseverou ter visto em fotos de mídia social o réu vestido com peças de roupas subtraídas de sua casa, tendo sido outra parte de seus pertences apreendida na casa dele; ainda tendo um vizinho flagrado a ação por imagens captadas pelo sistema de segurança que instalara.

Todos os tais elementos, por concatenados, levam à certeza da autoria dos crimes pelo acusado. Assim foi que, inclusive, confessou a prática da infração.

De rigor, pois e insista-se, a condenação, inclusive quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo em relação à subtração realizada no imóvel das vítimas T.G e L.S.S, que foi devidamente comprovada diante de tudo quanto já foi considerado em decorrência do obstáculo interposto à subtração da coisa, do relato apresentado pelas vítimas e pelos policiais, e notadamente do laudo de fls. 59/69, que atestou estarem as portas externas com sinais de rompimento, justamente a porta da varanda que dá acesso ao quarto.

Quanto à escalada, porém, não se verifica a incidência, não somente porque não há menção no laudo, mas também porque a própria vítima Thiago deu conta de que desnecessária especial habilidade para se acessar a laje e sua varanda vindo da casa do réu.

De tudo, tem-se que dois foram os crimes de furto simples ocorridos e de autoria do

réu no primeiro endereço, de Eduardo, como pela último relatado e comprovado, o que já foi explicitado; outros dois no imóvel que servia de domicílio ao casal T.G. e L.S.S., o que também foi demonstrado, demonstrado pelo laudo se tratarem de furtos qualificados pelo rompimento das portas externas da varanda de um dos quartos, o obstáculo que se impunha à tomada ao interior do imóvel como atestado pela prova técnica; finalmente, um outro furto simples na casa de Antonia.

O réu está incurso, non contexto, nas penas do artigo 155, caput, por três vezes, e artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal por outras duas vezes e assim passo a dosar a sua pena.

O réu é tecnicamente primário, não ostentando qualquer condenação em seu desfavor por fatos praticados em data anterior aos crimes tratados nestes autos, como se vê de fls. 223/226. Saliente-se que é julgado pelos fatos descritos nesta denúncia, não havendo notícias de que a tal tempo estivesse envolvido em atividades criminosas, ainda que tenha sido preso posteriormente pela prática de outras de outras condutas ao arrepio da lei. Não havendo informações de vida criminosa anteacta, é tido por primário. Sublinho que na dosimetria da pena deve o magistrado levar em consideração as circunstâncias relativas ao fato em julgamento, que devem ser verificadas no momento da consumação do crime (STF, HC 73.174/RJ).

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a inexistência de dados que façam necessária à prevenção e repressão dos crimes a elevação da pena acima dos mínimos previstos nos preceitos secundário dos artigos 155, "caput" e 155, §4º, do Código Penal, fixo as penas-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para os furtos simples; e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à guisa de maiores elementos, no valor unitário mínimo, para o segundo tipo.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico ausentes agravantes e atenuantes, cabendo a ressalva de que a confissão não teria o condão de trazer as penas para aquém dos mínimos, conforme entendimento sumulado do E. Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem, no mais, causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, pelo que torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, para os delitos cometidos na forma do caput; e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo, para os crimes qualificados.

Deve ser reconhecido que todos os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, na linha do que dispõe o artigo 71 do Código Penal, dado que o agente praticou mediante mais de uma ação e no mesmo contexto fático crimes da mesma natureza.

Aplica-se ao réu, por conseguinte, a pena fixada para o delito mais grave, um dos furtos qualificados, acrescida de um terço, dada a quantidade de ações praticadas naqueles contextos em prejuízo do patrimônio das vítimas.

Resulta, de tudo, a reprimenda definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime aberto, considerando-se a primariedade técnica do réu e também tendo em conta que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça e que grande parte dos bens foi recuperada.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu MALCOW JEFFERSON LUCIANO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, por três vezes, e 155, §4º, I, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e à pena pecuniária de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos da Lei nº 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços e multa. A prestação de serviços se dará pelo tempo da pena corporal, em local a ser indicado pelo juízo das execuções. A multa será no valor de dez dias, no mínimo legal.

Ausentes os requisitos à decretação da prisão, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, dado que passou a responder solto ao processo e não causou embaraços às vítimas ou às demais testemunhas.

Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da

pena.

Concedo ao réu os benefícios da assistência judiciária, isentando-o do pagamento das custas e da taxa judiciária, observado o que dispõe o artigo 12 da Lei 1060/50. P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA